



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº: **0001164-79.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **KAIQUE HUMBERTO DA SILVA e outro**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Cristina Alves Biagi Fabri**

Vistos.

Vistos,

VAGNER FELIX DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06, e **KAIQUE HUMBERTO DA SILVA**, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69, "caput" do mesmo diploma, porque no dia 23 de janeiro de 2016, às 04:20 horas, na Rua Giovanni Pannini, 77, Jabaquara, nesta cidade e Comarca, transportavam, para venda, 27 invólucros de plástico, tipo "ependorfs", contendo cocaína(20,8g) e 20 invólucros de plástico contendo "crack"(3,2g), substâncias entorpecentes que determinam



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que **KAIQUE HUMBERTO DA SILVA** atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Notificados nos termos do artigo 55 da Lei 11.343/06 (fls.148/149), os acusados ofertaram defesas preliminares (fls. 110/111 e 153/154).

A denúncia foi recebida em 06 de abril de 2016 (fls. 122) e 20 de maio de 2016 (fls. 159).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo os réus interrogados.

Apresentados os memoriais, pelo Ministério Público foi requerida a procedência da ação penal nos exatos termos da denúncia (fls. 247/253). A defesa de Vagner pugnou pela absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI do CPP. Alternativamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º da mesma Lei, bem como pena mínima e regime aberto de cumprimento de pena. Por fim, requereu a liberação do veículo (fls. 259/264). A defesa de Kaique postulou a absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, aplicação do redutor, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e regime menos gravoso. (fls. 271/274).

Relatei.

Decido.

A ação penal é procedente.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

A materialidade dos delitos está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 02/12), no boletim de ocorrência (fls. 14/19), no auto de exibição e apreensão (fls. 20/21), no auto de constatação (fls. 23/24), bem como no exame químico toxicológico (fls. 162/163).

A autoria restou incontroversa.

O réu Wagner, no interrogatório, negou a prática do crime, dizendo estar sendo injustamente acusado. Disse terem os policiais, que estavam na viatura de apoio, jogado a droga no interior de seu veículo. Disse que não estava na posse de nenhuma droga. Afirmou que estava voltando de uma festa, juntamente com Kaique, quando se deparou com a viatura, oportunidade em que acelerou o automóvel que dirigia, visto ser Kaique foragido da polícia. Disse ser usuário de maconha. Por fim, afirmou ter cerca de R\$ 100,00 no bolso.

O réu Kaique, no interrogatório, negou a prática do crime, dizendo estar sendo injustamente acusado por ser foragido. Disse que, na data dos fatos, estava voltando de uma festa familiar, pegando uma carona com Wagner, oportunidade em que se depararam com viatura policial. Afirmou ter sido abordado pelos policiais, informando nome errado aos mesmos. Disse ter contado para Wagner ser foragido. Informou que somente informou seu nome correto no PS. Negou saber da existência de droga dentro do carro, bem como negou ser usuário de entorpecente. Disse que saltou do carro por ser "fugitivo".

Em que pese a versão dos réus, a prova produzida nos autos é forte e escorreita em sentido contrário. Vejamos.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

O policial militar Eder Vargas contou estar fazendo acompanhamento do veículo Gol, oportunidade em que Kaique desembarcou do carro e saiu correndo. Disse ter o soldado Rafael saído em perseguição, logrando deter Kaique. Afirmou ter o motorista do Gol tentado empreender fuga, sendo posteriormente detido. Disse ter visto, na delegacia, os entorpecentes encontrados no interior do automóvel, não participando da abordagem de Vagner. Disse ter Kaique informado o nome de seu irmão no momento da abordagem. Por fim, reconheceu os acusados..

No mesmo sentido o depoimento do miliciano Rafael, contando estar em patrulhamento, quando recebeu notícia de haver veículo Gol em fuga. Disse ter feito acompanhamento do carro, oportunidade em que Kaique desembarcou, correndo para o interior da comunidade, conseguindo detê-lo. Disse ter Kaique informado o nome de outra pessoa no momento da abordagem. Contou ter o policial Jonathan detido o condutor do carro(Vagner). Disse ter sido encontrado, no interior do veículo, os entorpecentes descritos na denuncia. Disse só ter tido contato visual com o corréu Vagner.

O policial militar Jonathan, por sua vez, contou estar atendendo ocorrência, quando receberam pedido de apoio(COPOM) a outra viatura, que estava em perseguição a um veículo. Disse ter visualizado o veículo perseguido, oportunidade em que a outra viatura procedeu a abordagem de Kaique. Na mesma oportunidade, contou ter Vagner tentado empreender fuga com o veículo(Gol), sendo posteriormente abordado e detido. Disse ter logrado encontrar, no interior do porta-luvas do veículo ocupado pelos acusados, uma sacola



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

contendo entorpecentes(cerca de 40 porções) e dinheiro(R\$ 200,00). Afirmou ter Kaique se identificado, inicialmente, como "Alan", somente sendo descoberta sua real identidade na delegacia de polícia. Disse não ter presenciado ato de venda de drogas. Disse terem os acusados negado a posse das drogas.

As testemunhas de defesa(Benedito e Haroldo), nada acrescentaram que pudesse alterar o desfecho do feito. Benedito afirmou ser o veículo Gol de propriedade da genitora de Vagner.

Cumpre dizer que o depoimento de policiais tem valor jurídico idêntico ao de outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo totalmente descabido e inconseqüente o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a juízo, com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, que teriam ensejado a prisão dos réus. Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por policiais, mesmo porque seria um contra-senso que o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando chamados à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não lhes emprestasse a credibilidade necessária.

Consoante se infere dos depoimentos colhidos, não pairam dúvidas de que os réus estavam realizando o transporte dos entorpecentes, quando surpreendidos pelos agentes policiais, não havendo explicação outra, a não ser àquela contida na denúncia, para o encontro de várias porções e tipos de entorpecentes em poder deles(cocaína e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

crack).

A corroborar a conclusão supra, temos o encontro do dinheiro, fruto da mercancia, bem como o fato da droga, encontrada no porta-luvas do veículo, estar acondicionada de forma a facilitar a mercancia.

Acresça-se ainda, que o réu Kaique negou ser usuário de entorpecente. De outro lado, Vagner afirmou ser usuário apenas de maconha. No entanto, em seu veículo foram encontradas apenas "cocaína" e "crack".

Outrossim, ao avistarem a viatura, tentaram os acusados empreender fuga, o que evidencia estarem eles transportando o entorpecente, restando caracterizado o delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas.

No tocante ao delito de falsa identidade, entendo estar configurado, eis que as testemunhas foram uníssonas em afirmar ter o acusado Kaique se apresentado com outro nome no momento da abordagem policial, somente sendo descoberta sua real identidade na delegacia de polícia.

Desta feita, de rigor a condenação sendo impossível a desclassificação pretendida pela defesa (artigo 28 da Lei de Drogas), anotando-se que Kaique negou ser usuário de drogas e Vagner disse ser usuário de maconha.

Passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de fixação das reprimendas, nada a considerar para o réu Vagner, pelo que fixo a pena base do delito no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor legal mínimo, ante a condição econômica do réu. Observo que o réu Kaique ostenta maus antecedentes (fls. 224), pelo que aumento a pena em 1/6, perfazendo, para o tráfico, 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal e para o delito previsto no artigo 307, o pagamento de 11(onze) dias-multa, no unitário mínimo.

Sendo Vagner primário, cabível a aplicação do disposto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas pelo que reduz a pena, para ele, em 1/5, considerando a quantidade e variedade de porções de entorpecentes apreendidas, perfazendo a 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa.

Diante dos maus antecedentes do réu Kaique, impossível a aplicação do disposto no artigo 33 §4º da Lei 11.343/06.

Não havendo outros fatores modificativos, torno definitivas as reprimendas acima impostas.

Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a acusação para **CONDENAR VAGNER FELIX DO NASCIMENTO e KAIQUE HUMBERTO DA SILVA**, ambos com qualificação nos autos, a cumprir, o primeiro, a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33 "caput" da Lei de Drogas; e o segundo, a pena de 05(cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão e pagamento de 593 (quinhentos e noventa três) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Os réus deverão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, pois não faz em jus a qualquer benefício legal (inclusive substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos), por medida de garantia da ordem pública, pois praticaram crime gravíssimo,

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que vem intranquilizando a sociedade, gerando clamor público.

Estando os réus presos, não concedo o apelo em liberdade.

Recomendem-se os réus no cárcere onde se encontram.

Transitada esta em julgado, tenham os réus os seus nomes lançados no rol dos culpados.

Decreto a perda do dinheiro e do carro apreendidos em favor da União.

P.R.I.C.

São Paulo, 27 de abril de 2017.

CRISTINA ALVES BIAGI FABRI

JUÍZA DE DIREITO

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**